Providentissima Mater Ecclesia

Benedict XV · 1917-05-27 · Latin

VENERABILIBVS FRATRIBVS

ET DILECTIS FILIIS

PATRIARCHIS, PRIMATIBVS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS ALIISQVE ORDINARIIS

AC PRAETEREA

CATHOLICARVM STUDIORVM VNIVERSITATVM AC SEMINARIORVM

DOCTORIBVS ATQVE AVDITORIBVS.

B ENE D I C T V S EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

rovidentissima Mater Ecclesia, ita a Conditore Christo con- stituta, ut omnibus instructa esset notis quae cuilibet per- fectae societati congruunt, inde a suis primordiis, cum, Domi- nico obsequens mandato, docere ac regere omnes gentes incepit, aggressa est iam tum sacri ordinis virorum christianaeque plebis disciplinam datis legibus moderari ac tueri. Procedente autem tempore, praesertim cum se in libertatem vindicavit et per maiora in dies incrementa latius ubique est propagata, ius ferendarum legum proprium ac nativum evol- vere atque explicare nunquam destitit, multiplici ac varia de- cretorum copia per Romanos Pontifices et Oecumenicas Synodos, pro re ac tempore, promulgata. Hisce vero legibus praeceptisque tum cleri populique Christiani consuluit" regimini sapienter, tum ipsam, ut historia testatur, rei publicae utilitatem civilem- que cultum mirifice provexit. Neque enim solum barbar arum gentium leges curavit Ecclesia abrogandas ferosque earum mo- res ad humanitatem informandos, sed ipsum quoquo Romano- rum ius, insigne veteris sapientiae monumentum, quod ratio scripta est merito nuncupatum, divini luminis auxilio freta, tem- perava correctumque christiane perfecit, usque adeo ut, instituto rectius ac passim expolito privato et publico genere vivendi, sive aetate media sive recentiore materiam legibus condendis satis amplam paraverit.

Veram enimvero, quod ipse fel. rec. Decessor Noster Pius X, Motu proprio « Arduum sane », d. xvi Kal. Apr. a. mcmiv edito, sapienter advertit, temporum conditionibus hominumque neces- sitatibus, prout rerum natura fert, immutatis, ius canonicum iam suum finem haud expedite persequi omni ex parte visum est. Saeculorum enim decursu, leges quamplurimae prodierant, quarum nonnullae aut suprema Ecclesiae auctoritate abrogatae sunt aut ipsae obsoleverunt; nonnullae vero aut pro conditione temporum difficiles ad exsequendum, aut communi omnium bono minus in praesenti utiles minusve opportunae evaserunt. Ac- cedit etiam, quod leges canonicae ita numero creverant, tam disiunctae dispersaeque vagabantur, ut satis multae peritissi- mus ipsos, nedum vulgus, laterent. Quibus de causis, idem fel. rec. Decessor Noster, statim ac Pontificatum suscepit, secum ipse reputans quanto foret usui, ad disciplinam ecclesiasticam restituendam firmandam, si gra- vibus illis, quae supra enarravimus, incommodis sollicite mede- re tur, consilium iniit universas Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editas, lucido ordine digestas in unum colligendi; amo- tis inde quae abrogatae iam essent aut obsoletae ; aliis, ubi opus 1 esset, ad nostros praesentes mores opportunius accommodatis ; aliis etiam, si quando necesse esse aut expedire videretur, ex novo constitutis. Rem sane perarduam post maturam delibera- tionem aggressus, cum sacrorum Antistites, quos Spiritus San- ctus posuit regere Ecclesiam Dei, eadem super re consulere, eorumque mentes plane cognoscere omnino oportere iudicasset, primum omnium id curavit ac voluit, ut Cardinalis a Publicis Ecclesiae Negotiis, datis litteris ad V V . FF. singulos Catholici Orbis Archiepiscopos, iisdem committeret ut « auditis Suffra- u ganéis suis aliisque, si qui essent, Ordinariis qui Synodo Pro- « vinciali interesse deberent, quamprimum huic Sanctae Sedi « paucis referrent an et quaenam in vigenti iure canonico, sua « eorumque sententia, immutatione vel emendatione aliqua 2 « prae ceteris indigerent » . 1 Cf. Motu proprio « Arduum sane ». 2 Cf. Epistolam « Pergratum mihi » die 25 Martii 1904.

Postea, c o m p l u r i b u s viris disciplinae c a n o n u m peritissimis

sive ex Urbe, R o m a sive variis e n a t i o n i b u s in c o n s o r t i u m labo-

r u m accitis, m a n d a t u m dedit dilecto f i l i o N o s t r o P e t r o S . R . E .

C a r d i n a l i G a s p a r r i , t u m A r c h i e p i s c o p o Caesariensi, u t C o n s u l t o -

r u m o p e r a m dirigeret, perficeret, ac, si o p u s esset, suppleret.

C o e t u m deinde, sive, u t aiunt, Commissionem S . R . E . C a r d i n a - l i u m constituit, i n e a m q u e c o o p t a v i t C a r d i n a l e s D o m i n i c u m Fer-

rata, C a s i m i r u m G e n n a r i , B e n i a m i n u m C a v i c c h i o n i , I o s e p h C a -

l a s a n c t i u m V i v e s y T u t o et F e l i c e m C a v a g n i s , qui, referente

e o d e m dilecto f i l i o N o s t r o P e t r o S . R . E . C a r d i n a l i G a s p a r r i , p a -

ratos c a n o n e s diligenter p e r p e n d e r e n t eosque, iudicio suo, i m -

m u t ä r e n t , e m e n d a r e n t , expolirent \ C u m a

u t e m q u i n q u e ii V i r i ,

alius ex alio, obiissent, in e o r u m l o c u m suffecti s u n t dilecti filii

Nostri S . R . E . C a r d i n a l e s V i n c e n t i u s V a n n u t e l l i , C a i e t a n u s D e

L a i , S e b a s t i a n u s Martinelli, Basilius P o m p i l i , C a i e t a n u s Bisleti,

G u l i e l m u s v a n R o s s u m , P h i l i p p u s Giustini e t M i c h a e l L e g a ,

q u i m a n d a t u m sibi n e g o t i u m egregie e x p l e v e r u n t .

P o s t r e m o , p r u d e n t i a m a u c t o r i t a t e m q u e c u n c t o r u m i n E p i -

s c o p a t u v e n e r a b i l i u m F r a t r u m i t e r u m exquirens, a d ipsos item-

q u e a d o m n e s R e g u l a r i u m O r d i n u m Praelatos, q u o t q u o t a d

O e c u m e n i c u m C o n c i l i u m legitime v o c a r i solent, n o v i Codicis iata

digesti et adornati, a n t e q u a m p r o m u l g a r e t u r , singula ad sin-

gulos e x e m p l a r i a m i t t i iussit, u t suas q u i s q u e a n i m a d v e r s i o n e s

2 in p a r a t o s c a n o n e s libere p a t e f a c e r e n t .

V e r u m , c u m interea i m m o r t a l i s m e m o r i a e D e c e s s o r Noster,

c o m p l o r a n t e C a t h o l i c o O r b e universo, d e v i t a decessisset, i d c o n -

tigit Nqbis, P o n t i f i c a t u m secreto D e i consilio ineuntibus, ut E c -

clesiae N o b i s c u m docentis sic u n d i q u e collecta suffragia debito

c u m h o n o r e e x c i p e r e m u s . T u m d e m u m , n o v u m totius c a n o n i c i

iuris C o d i c e m , i a m p r i d e m in ipso Concilio V a t i c a n o a p l u r i b u s

s a c r o r u m A n t i s t i t i b u s e x p e t i t u m , e t a b h i n c d u o d e c i m solidos

a n n o s i n c h o a t u m , i n o m n e s suas partes r e c o g n o v i m u s , a p p r o b a -

v i m u s , r a t u m h a b u i m u s .

1 Cf. Motu proprio « Arduum sane ». 2 Cf. Epistolam « De mandato » die 2 0 Martii 1912.

Itaque, invocato divinae gratiae auxilio, Beatorum Petri et Pauli Apostolorum auctoritate confisi, motu proprio, certa scientia atque Apostolicae, qua aucti sumus, potestatis pleni- tudine, Constitutione hac Nostra, quam volumus perpetuo va- lituram, praesentem Codicem, sic ut digestus est, promulgamus, vim legis posthac habere pro universa Ecclesia decernimus, iubemus, vestraeque tradimus custodiae ac vigilantiae ser- vandum. Ut autem omnes, ad quos pertinet, probe perspecta habere possint huius Codicis praescripta antequam ad effectum- addu- cantur, edicimus ac iubemus ut ea vim obligandi habere non incipiant nisi a die Pentecostes anni proxime venturi, idest a die decima nona mensis Maii anni millesimi nongentesimi duo- devicesimi. Non obstantibus quibuslibet ordinationibus, constitutio- nibus, privilegiis etiam speciali atque individua mentione dignis, nec non consuetudinibus etiam immemorabilibus cete- risque contrariis quibusvis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, limitationis, suppressionis,, deroga- tionis expressaeque quomodolibet voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum. v Datum Romae apud S. Petrum die festo Pentecostes anno millesimo nongentesimo decimo septimo, Pontificatus Nostri tertio.

PETRUS CARD. GASPARRI O. CARD. CAGIANO DE AZEVEDO A SECRETIS STATUS. S. R. E. CANCELLARIUS.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 9 (1917). 1917 Codex printing delivered as Vatican OCR PDF; text reconstruction, not image-collated transcription. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.